

Nr. 144 Entwurf der Verordnung gegen Volksschädlinge. 4.–6. September 1939

R 43 II/645, Bl. 3–4, 7, 21–22 Durchschläge/Original

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister des Innern. 4. September 1939¹

Betr.: Verordnung zur Ergänzung des allgemeinen Strafrechts.1 Anlage.

Sehr geehrter Herr Kollege!

Der mir heute übermittelte Wunsch nach einer Verschärfung der Strafdrohungen bei solchen Straftaten, die unter Ausnutzung des Kriegszustandes begangen werden², traf sich mit Verhandlungen, die in meinem Hause mit dem Oberkommando der Wehrmacht gepflogen worden sind. Den Niederschlag dieser Verhandlungen stellt der anliegende Entwurf dar.

§ 1 des Entwurfs³ entspricht den Wünschen des Ministerrats für die Reichsverteidigung insofern, als z. B. Diebstähle, die nach der Räumung einer Stadt durch die Zivilbevölkerung oder während der Verdunkelung von lichtscheuem Gesindel begangen werden, besonders hart bestraft werden können. Unter die vorgesehene Strafschärfung fallen ferner die Angriffe gegen Personen und Sachen (z. B. Brandstiftungen) sowie alle sonstigen Straftaten, wenn sie unter Ausnutzung der durch den Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen Verhältnisse begangen werden. Jedoch soll die verschärfte Strafdrohung, die bis zur Todesstrafe reicht, nur Platz greifen, wenn das gesunde Volksempfinden eine verschärfte Strafe wegen der besonderen Verwerflichkeit der Tat erfordert. Das Oberkommando der Wehrmacht hat sich mit der Fassung des § 1 einverstanden erklärt.

Es wird Vorsorge getroffen, daß die nach § 1 zu ahndenden Straftaten von den in jedem Oberlandesgerichtsbezirk schon vorhandenen Sondergerichten abgeurteilt werden, bei denen die größte Beschleunigung des Verfahrens gewährleistet ist. Sollten in den der Kampffront nahen Teilen des Operationsgebietes die vorhandenen Sondergerichte nicht ausreichen, so werde ich je nach Bedarf dafür Sorge tragen, daß die Aburteilung durch Sondergerichte bei den einzelnen Landgerichten erfolgen kann. Für das besetzte polnische Gebiet sind durch die Verordnung des Oberbefehlshabers des Heeres vom 26. 8. 1939 ebenfalls bereits Sondergerichte eingerichtet worden⁴.

¹ Schnellbrief, Durchschlag mit VO-Entw. von RJuM Gürtner am 4. 9. 1939 dem RMRk z. Hd. MD Kritzinger zugeleitet; R 43 II/645, Bl. 2–6. Zu Zustandekommen, Inhalt und Anwendung der VO vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 906–909; WERLE, Justiz-Strafrecht, S. 233–272.

² Bezieht sich auf die von RIM Frick veranlaßte Übermittlung der durch StS Stuckart und MD Kritzinger nach der Sitzung des MRfdRV, an der Gürtner nicht beteiligt war (Dok. Nr. 143, hier P. 1), formulierten Rohskizze (unten Anm. 14).

³ § 1 der anlieg. „StrafrechtsErgVO“ betraf die *Ausnutzung des Kriegszustandes als allgemeiner Strafschärfungsgrund* und war identisch mit § 4 der späteren *VolksschädlingsVO*. Er lautete: „Wer vorsätzlich unter Ausnutzung der durch den Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen Verhältnisse eine Straftat begeht, wird unter Überschreitung des regelmäßigen Strafrahmens mit Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren, mit lebenslangem Zuchthaus oder mit dem Tode bestraft, wenn dies das gesunde Volksempfinden wegen der besonderen Verwerflichkeit der Straftat erfordert.“

⁴ VO des Oberbefehlshabers des Heeres über Sondergerichte im besetzten polnischen Gebiet, verkündet am 5. 9. 1939 (VOBl. f. d. bes. Gebiete von Polen, S. 2); Abdruck: EUROPA UNTERM HAKENKREUZII, Nr. 2. Erlassen aufgr. Ermächtigung durch die VO über das militärische Strafverfahren im Kriege und bei besonderem Einsatz (KriegsstrafverfahrensO – KStVO), von Hitler ausgefertigt bereits am 17. 8. 1938, verkündet und in Kraft gesetzt am 26. 8. 1939 (RGBl. I S. 1457); vgl. ABSOLON, Wehrmacht V, S. 329 f.

§ 2 des Entwurfs enthält eine Verbesserung des jetzt geltenden § 143a StGB über die Wehrmittelbeschädigung⁵. Durch die Ausdehnung des Tatbestandes, der ebenfalls mit dem Oberkommando der Wehrmacht vereinbart worden ist, sollen vor allem auch diejenigen Fälle der Wehrmittelbeschädigung erfaßt werden, die zwar vorsätzlich begangen sind, bei denen aber der Erfolg der Straftat, nämlich die Gefährdung der Schlagfertigkeit der Wehrmacht, nur fahrlässig herbeigeführt worden ist. Der in Absatz 5 enthaltene reine Fahrlässigkeitstatbestand ist ebenfalls neu und entspricht den hervorgetretenen Bedürfnissen der Wehrmacht.

§ 3 des Entwurfs ist ebenfalls auf Wunsch des Oberkommandos der Wehrmacht aufgenommen worden⁶. Er geht davon aus, daß die Befehlshaber der Wehrmacht Vorschriften über den Umgang mit Kriegsgefangenen erlassen werden, und stellt darüber hinaus den Umgang mit Kriegsgefangenen dann unter Strafe, wenn dadurch das gesunde Volksempfinden gröblich verletzt wird.

§ 4 des Entwurfs dehnt die Strafbarkeit nach den §§ 1–3 auch auf das Protektorat Böhmen und Mähren aus, und zwar ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit des Täters.

Den Entwurf einer weiteren Verordnung, die Fälle der Wirtschaftssabotage, z. B. die Brandstiftung an Erntevorräten, mit dem Tode bedroht, werde ich morgen dem Herrn Chef der Reichskanzlei übersenden⁷.

Mit Heil Hitler bin ich
Ihr ergebener
Dr. Gürtner

b.: Der Reichsminister der Justiz an Generalfeldmarschall Göring, z. Hd. Ministerialdirektor Gritzbach. 5. September 1939⁸

Betr.: Verordnung gegen Volksschädlinge. 1 Anlage.

Sehr geehrter Herr Generalfeldmarschall!

In der Anlage übersende ich Ihnen den Entwurf einer Verordnung gegen Volksschädlinge mit der Bitte, seine Verabschiedung durch den Ministerrat für die Reichsverteidigung herbeizuführen.

Die §§ 1 bis 3 des Entwurfs entsprechen den vom Ministerrat für die Reichsverteidigung geäußerten Wünschen⁹. § 1, der die Plünderung im freigemachten Gebiet mit dem Tode bedroht, läßt statt dem

⁵ Bisheriger Wortlaut von § 143a StGB s. ARH III, Nr. 52 Anm. 3. Vorgeschlagene Neufassung: „[1] Wer vorsätzlich ein Wehrmittel oder eine Einrichtung, die der deutschen Landesverteidigung dient, zerstört, unbrauchbar macht, beschädigt, preisgibt oder beiseiteschafft und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig die Schlagfertigkeit [sic] der deutschen Wehrmacht gefährdet, wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

[2] Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich ein Wehrmittel oder eine solche Einrichtung fehlerhaft herstellt oder liefert und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig die Schlagfertigkeit der deutschen Wehrmacht gefährdet.

[3] Der Versuch ist strafbar.

[4] In schweren Fällen ist auf Todesstrafe oder auf lebenslanges oder zeitiges Zuchthaus zu erkennen.

[5] Wer leichtfertig handelt und dadurch fahrlässig die Schlagfertigkeit der deutschen Wehrmacht gefährdet, wird mit Gefängnis, in leichten Fällen mit Haft oder Geldstrafe bestraft.“

⁶ VO-Entw. § 3 *Verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen*: „Wer vorsätzlich gegen eine zur Regelung des Umgangs mit Kriegsgefangenen erlassene Vorschrift verstößt oder sonst mit einem Kriegsgefangenen in einer Weise Umgang pflegt, die das gesunde Volksempfinden gröblich verletzt, wird mit Gefängnis, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft. – Bei fahrlässigem Verstoß gegen die zur Regelung des Umgangs mit Kriegsgefangenen erlassenen Vorschriften ist die Strafe Haft; in leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.“

⁷ Gemeint ist die *KriegswirtschaftsVO* vom 4. 9. 1939 (Dok. Nr. 139 P. 1), deren Abschn. I *Kriegsschädliches Verhalten* die Vernichtung, Beiseiteschaffung oder Hortung von Rohstoffen und Erzeugnissen des lebenswichtigen Bedarfs mit Zuchthaus oder Gefängnis, in bes. schweren Fällen mit dem Tode bedrohte.

⁸ Durchschlag eines Schnellbriefs, von RJuM Gürtner mit neuem VO-Entw. am 5. 9. 1939 dem RMRk z. Hd. MD Kritzingen zugeleitet; R 43 II/645, Bl. 20–26.

⁹ VO-Entw. § 1 betraf *Plünderung im freigemachten Gebiet*, § 2 *Verbrechen bei Fliegergefahr*, § 3 *Gemeingefährliche Verbrechen* (Brandstiftung u. ä.). In Fällen der §§ 1 und 3 war die Todesstrafe obligatorisch; zu § 2 s. unten Anm. 19.

Erschießen den Vollzug der Todesstrafe durch Erhängen zu, weil diese schmäbliche Todesart mehr der ehrlosen Tat entspricht als das soldatische Erschießen. Die Aburteilung soll durch die Feldkriegsgerichte und, soweit diese nicht zuständig sind, durch die Sondergerichte erfolgen, die in jedem Oberlandesgerichtsbezirk bereits bestehen und von mir je nach Bedarf in jedem Landgerichtsbezirk errichtet werden. Die Urteile der Sondergerichte sind, ohne daß ein Rechtsmittel gegeben ist oder ein Bestätigungsverfahren stattfindet, sofort vollstreckbar. § 7 des Entwurfs¹⁰ sorgt dafür, daß das Verfahren vor den Sondergerichten mit derselben Beschleunigung wie vor den ehemaligen Standgerichten erfolgt.

§ 4¹¹ ergänzt die §§ 1 bis 3 des Entwurfs und sieht ganz allgemein für jede vorsätzliche Straftat einerlei welcher Art dann eine Strafschärfung bis zur Todesstrafe vor, wenn die Tat unter Ausnutzung der durch den Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen Verhältnisse begangen ist und das gesunde Volksempfinden wegen ihrer besonderen Verwerflichkeit eine solche Strafschärfung erfordert.

In § 5 des Entwurfs¹² ist entsprechend den militärischen Bedürfnissen der Tatbestand des jetzigen § 143a StGB über die Wehrmittelbeschädigung ausgedehnt und seine Strafdrohung verschärft worden.

§ 6 des Entwurfs¹³ beruht ebenso wie § 5 auf Wünschen des Oberkommandos der Wehrmacht. Das Oberkommando der Wehrmacht und der Herr Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung haben sich mit dem Entwurf einverstanden erklärt.

Mit Heil Hitler
bin ich Ihr sehr ergebener
Dr. Gürtner

c.: Vermerk des Ministerialrats Ficker. 6. September 1939

1. Vermerk:

Der Herr Reichsminister der Justiz hat auf den Beschluß des Reichsverteidigungsrates vom 4. September, besonders wirksame Strafdrohungen für Plünderungen in freigemachten Gebieten, Verbrechen bei Fliegergefahr und gemeingefährliche Verbrechen zu treffen (Anl. 1)¹⁴, den in der Anlage 2 beigelegten Verordnungsentwurf übersandt¹⁵. Dieser enthält auch Bestimmungen, die in gleichzeitigen Beratungen mit dem Oberkommando der Wehrmacht entworfen worden waren

¹⁰ VO-Entw. § 7 *Beschleunigung des sondergerichtlichen Verfahrens* lautete: „In allen Verfahren vor den Sondergerichten kann die Aburteilung sofort ohne Einhaltung von Fristen erfolgen, wenn der Täter auf frischer Tat betroffen ist oder sonst seine Schuld offen zutage liegt.“

¹¹ Betr. Ausnutzung des Kriegszustandes: oben Anm. 3.

¹² Gleichlautend mit § 2 des Erstentwurfs: oben Anm. 5.

¹³ Gleichlautend mit § 3 des Erstentwurfs: oben Anm. 6.

¹⁴ Rohentw. einer „VolksschädlingsVO“ mit folg. Kopfvermerk Kritzingers: „Skizze über die von dem Vorsitzenden des M.R. für die R. Vert. in der Sitzung am 4/9 gegebene Weisung. Mit StS Stuckart formuliert und von diesem an den Just. Min. gegeben.“ R 43 II/645, Bl. 8. Diese Urfassung, die alles Wesentliche der Endfassung bereits enthielt, lautete:

– I.

„Wer im freigemachten Gebiet oder in freiwillig geräumten Gebäuden oder Räumen plündert, wird mit dem Tode durch Erschießen bestraft. Für die Aburteilung sind die Standgerichte zuständig.“

– II.

Wer unter Ausnutzung der zur Abwehr von Fliegergefahr getroffenen Maßnahmen ein Verbrechen gegen das Leben oder ein Verbrechen oder Vergehen gegen das Eigentum begeht, wird mit Zuchthaus, in besonders schweren Fällen mit dem Tode bestraft. In leichteren Fällen kann bei Vergehen auf Gefängnis erkannt werden.

– III.

Wer, um die Widerstandskraft des deutschen Volkes zu schädigen, eine Brandstiftung oder ein sonst gemeingefährliches Verbrechen begeht, wird mit dem Tode bestraft.“

¹⁵ Ebd. Bl. 9–12; entsprach der Fassung des RJuM vom 5. 9. 1939 (o. Anm. 8).

(§§ 4–6¹⁶). Da der Herr Generalfeldmarschall auf ein kurzes prägnantes Gesetz Wert legt, ist von diesen Bestimmungen nur der § 4 in dem Entwurf belassen, die §§ 5 und 6 sind in spätere Entwürfe verwiesen worden¹⁷. Der Entwurf in der Fassung der Anlage 3¹⁸ ist darauf am 5. September mittags dem Herrn Generalfeldmarschall vorgelegt worden; er hat ihn mit folgenden Änderungen gezeichnet:

– 1.

In § 2 ist Satz 2 gestrichen¹⁹,

– 2.

in § 5 ist das Wort „kann“ durch „muß“ ersetzt worden²⁰.

Der Herr Reichsminister hat sich fernmündlich damit einverstanden erklärt, daß die Verordnung mit seiner Unterschrift verkündet wird²¹.

2. Z. d. A.

Kr[itzing] F[icker] 6/9

¹⁶ S. oben Anm. 11–13.

¹⁷ Übernommen als §§ 1 und 4 in die VO zur Ergänzung der Strafvorschriften zum Schutz der Wehrkraft des Dt. Volkes vom 25. 11. 1939 (RGBl. I S. 2319). Aktenmaterial in R 43 II/1513a.

¹⁸ R 43 II/645, Bl. 17–19.

¹⁹ Entw. § 2 *Verbrechen bei Fliegergefahr* hatte gelautet: „Wer unter Ausnutzung der zur Abwehr von Fliegergefahr getroffenen Maßnahmen ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen Leib, Leben oder Eigentum begeht, wird mit Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren oder mit lebenslangem Zuchthaus, in besonders schweren Fällen mit dem Tode bestraft. In leichteren Fällen kann bei Vergehen auf Gefängnis erkannt werden.“

²⁰ § 5/neu entsprach dem bisherigen § 7 (o. Anm. 10). Danach wurde nun also die Aburteilung ohne Einhaltung von Fristen bei erwiesener Schuld obligatorisch, nicht fakultativ.

²¹ Telefonisch übermittelt von RKabR v. Stutterheim aus dem FHQ; R 43 II/645, Bl. 27 f. Ebd. Bl. 38 f. Fotokopie der Ausfertigung der VO gegen Volksschädlinge vom 5. 9. 1939, tags darauf wurde sie verkündet (RGBl. I S. 1679). Zwei DVOn vom 7. und 27. 9. 1939 (RGBl. I S. 1700, 1987) galten der Zulassung der Todesart Erschießen und der Anwendung der VO im ProtBM. PFUNDTNER/NEUBERT II c 19; Kommentar durch StS Freisler; DJ 1939, S. 1450–1452.

Nr. 144: Entwurf der Verordnung gegen Volksschädlinge. 4.–6. September 1939a. Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister des Innern. 4. September 1939b. Der Reichsminister der Justiz an Generalfeldmarschall Göring, z...

Zitierhinweis

Nr. 144 Entwurf der Verordnung gegen Volksschädlinge. 4.–6. September 1939a. Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister des Innern. 4. September 1939b. Der Reichsminister der Justiz an Generalfeldmarschall Göring, z. Hd. Ministerialdirektor Gritzbach. 5. September 1939c. Vermerk des Ministerialrats Ficker. 6. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933–1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d144>